

1518597-69.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RUANNY OLIVEIRA DE CARVALHO, JUAN CARLOS FLORES CASTRO e OSCAR MAURICIO MARIN JARAMILLO

Vistos.

Ruanny Oliveira de Carvalho, Juan Carlos Flores Castro e Oscar Maurício Marin Jaramillo foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518597-69.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518597-69.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RUANNY OLIVEIRA DE CARVALHO, JUAN CARLOS FLORES CASTRO e OSCAR MAURICIO MARIN JARAMILLO

Vistos.

Ruanny Oliveira de Carvalho, Juan Carlos Flores Castro e Oscar Maurício Marin Jaramillo foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, sendo a Oscar ainda imputado o artigo 307 do Código Penal, porque no dia 16.08.2022, por volta das 15:00 horas, na Padaria Bandeirantes e Rua Marilena Machado, Cidade Dutra, agindo em concurso, possuíam, guardaram, vendiam e tinham em depósito, para fim de tráfico, quatro porções de maconha correspondente a 1886 gramas e uma porção de maconha de 18,5 gramas. Consta, mais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local Oscar atribuiu a si falsa identidade, por meio do porte e apresentação da cédula de identidade emitida pelo Governo da Bolívia em nome de terceiro, Luis Mendes Rivarola, para obter vantagem.

Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, seguindo-se os interrogatórios dos réus.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, com aplicação do redutor e regime aberto para Ruanny e Juan Carlos, e as defesas a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 08/10, 13/14 e 201/202.

Oscar, natural da Colômbia, admitiu o tráfico. Disse que pegou a droga "fiado" e que pretendia, com sua venda, trazer para o Brasil sua família, hoje residente no Chile e passando dificuldades. Surpreendido com porção menor de maconha, levou na sequência os policiais civis até sua residência próxima; talvez por dificuldade de comunicação, informou que supôs serem compradores. No entanto, buscou eximir de responsabilidade os corréus, que estariam no local casualmente.

Os policiais Mário e Carlos confirmaram a abordagem inicial de Oscar, ainda na via pública, e o encontro subsequente da maior quantidade da droga em seu imóvel. Nele, aliás, achavam-se os corréus Juan Carlos, boliviano, e Ruanny, brasileira. E dispostos sobre uma mesa, ao lado de balança de precisão, o restante dos entorpecentes apreendidos, 1886 gramas.

As desculpas apresentadas por Juan Carlos, de que bebia na adega e subiu até o quarto de Oscar para usar o banheiro, bem como de Ruanny, de que moraria num outro quarto no andar superior, sendo detida pela polícia na ponta da escada - para onde se dirigiu após ouvir barulho-, mostram-se inverossímeis no contexto, além de isoladas, não se produzindo qualquer prova a respeito.

Indagado expressamente, o policial Mário relatou que, já na residência, Oscar, que tem condenação por tráfico no Rio de Janeiro, exibiu documento tentando se fazer passar por outra pessoa. Laudo do documento a fls. 207/213. Daí o crime de falso. Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar os réus Ruanny Oliveira de Carvalho, Juan Carlos Flores Castro e Oscar Maurício Marin Jaramillo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, e Oscar ainda no artigo 307 do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Quanto ao tráfico.

Juan Carlos e Ruanny são primários e de bons antecedentes. Oscar é reincidente específico, conforme certidão de fls. 49. Assim, cabe a aplicação do benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas para os primeiros, havendo

obstáculo legal para o último. Deixa-se, porém, de majorar a pena pela reincidência para Oscar, uma vez que já foi considerada para a perda do benefício no que lhe pertine, a par de sua confissão.

Assim, fixo-lhes as penas de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, esta desde logo definitiva para Oscar. Por conta do redutor a que fazem jus, as penas de Juan Carlos e Ruanny são diminuídas de 1/4, para tanto atentando-se a quantidade de drogas, o que perfaz para ambos as penas de 03 anos e 09 meses de reclusão e 375 dias multa.

O valor unitário de cada dia multa é de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP para Juan Carlos e Ruanny, com apoio na jurisprudência do E. STF substituem-se suas penas privativas de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa para cada réu, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o seu regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, facultando-lhes recorrerem em liberdade. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor de Juan Carlos e Ruanny.

Com relação a Oscar, ante a pena imposta e reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Quanto a falsa identidade.

Apenas Oscar respondeu por este delito, que não negou. Compensa-se a reincidência com a confissão, fixando-lhe a pena de 03 meses de detenção, no caso no regime semiaberto.

Se a prisão cautelar de Oscar por ambos os crimes antes se justificava, quanto mais agora que condenado, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito